

한전KDN(주) 상임감사 통보 · 개선 요구

제 목 재공고 유찰로 인한 수의계약 추진시 업무처리 기준 필요

소 관 부 서 <<<<<<본부(♀♀♀♀♀♀♀♀팀), ○○○○○○처(◆◆팀)

구 분 계약관리

내 용

<<<<<<본부 ♀♀♀♀♀♀♀♀♀팀은 2016. 12월 ‘□□□□(□□□□□) □□□□’ 발주계약을 2단계 경쟁입찰로 추진하였으나 참가업체 1인으로 재공고 유찰되어 2017. 1월 해당업체와 수의계약을 추진하였다. 또한 2017. 6월 ‘○○○○○○ ○○○○ ○ ○○○○’ 발주계약도 2단계 경쟁입찰로 추진하였으나 상기 동일 사유로 재공고 유찰되어 같은 해 7월 해당업체와 수의계약을 추진하였다.

「국가계약법 시행령」 제27조 (재공고 입찰과 수의계약)에 따르면 재공고 입찰에 부친 경우로서 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우 수의계약이 가능하며, 수의계약을 할 경우 보증금과 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 경우에 정한 가격 및 기타 조건을 변경할 수 없도록 하였다. 이에 따라 조달청, 한국전력공사의 경우 ‘2단계 경쟁’이나 ‘협상에 의한 계약’ 입찰의 재공고 유찰로 인한 수의계약 추진시 참가업체가 1인이더라도 최초 입찰시 요청한 제안서를 평가하여 계약이행능력을 검증한 후 수의계약을 하고 있다.

그러나 ♀♀♀♀♀♀♀♀♀팀은 상기 입찰 건의 재공고 유찰에 따른 수의계약 추진 시최초, 재공고 입찰시 제안요청서에 명시한데로 단독 참가업체의 제안서 평가를

하여 적격자(평가점수가 80점 이상)인 경우 수의계약을 추진하여야 하나, 제안서 평가 등 아무런 계약 이행 능력 검증 없이 ■■■■팀으로 수의계약을 의뢰하였으며, 참가업체가 기존에 해당업무를 수행하지 않았지만 해당업무를 수행하고 있는 업체라고 하여 수의계약을 의뢰하였다.

향후 이와 같은 업무처리가 발생하지 않도록 본사 ◆◆팀은 제안서 평가 업무가 있는 ‘2단계 경쟁’이나 ‘협상에 의한 계약’의 재공고 유찰로 인한 수의계약을 할 경우 수의계약 대상업체의 제안서 평가를 하도록 업무처리 기준을 마련하여 시행할 필요가 있다.

조치할 사항

◁◁◁◁◁본부장은 2단계 경쟁입찰의 재공고 유찰로 인한 수의계약 추진 시 수의계약 대상업체의 제안서 평가(계약이행능력 검증)를 하여 적격자인 경우 수의계약을 추진하시기 바랍니다.(통보)

●●●●처장은 ‘2단계 경쟁’이나 ‘협상에 의한 계약’ 입찰의 재공고 유찰로 인한 수의계약 추진시 수의계약 대상업체의 제안서 평가(계약이행능력 검증)를 하도록 업무처리 기준을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(개선)